



O F I C I O

S/REF.: Expediente número 00001-00089876

FECHA: 11 de junio de 2024

ASUNTO: Datos estadísticos extranjería

DESTINATARIO:

El día 18 de abril de 2024 tuvo entrada en esta Dirección General una solicitud de información efectuada por , a través del Portal de la Transparencia, con número de expediente arriba referenciado, en la que solicitaba:

"En relación a los años 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023:

1. Número de **órdenes de expulsión**: por género; por edad (cuantos son menores); por nacionalidad.
2. Número de **órdenes de devolución**: por género; por edad (cuantos son menores); por nacionalidad; por motivación de la orden de devolución (en relación al Código Penal, por estancia irregular, otros)
3. Número de **expulsiones ejecutadas**: por género; por edad (cuantos son menores); por nacionalidad; por país al que se les ha devuelto.
4. Número de **devoluciones ejecutadas**: por género; por edad (cuantos son menores); por nacionalidad; por país al que se les ha devuelto.
5. Número de nacionales de terceros países a quienes se les ha **suspendido la orden de expulsión/devolución**: por género; por edad (cuantos son menores); por causa de la suspensión; por nacionalidad".

El día 6 de mayo se comunicó a la requirente que de acuerdo con lo indicado en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se **ampliaba en un mes el plazo de resolución** debido a la complejidad y volumen de la información para la que se solicita el acceso.

Una vez analizada la petición, este Centro Directivo ha resuelto ha resuelto conceder el **acceso parcial** a la información solicitada, conforme al artículo 16 de la LTAIPBG, que reseña: "En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 14 no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada



o que carezca de sentido. En este caso, deberá indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida”.

Punto 1: Número de órdenes de expulsión: por género:

EXPULSIONES ORDENADAS				
SEXO				
AÑO	Hombre	NO CONSTA	Mujer	Total general
2019	4492	26	834	5352
2020	2941	1	529	3471
2021	6865	1	1088	7954
2022	9781	3	1065	10849
2023	9435	5	1259	10699

Punto 2: Número de órdenes de devolución: por género y motivo:

DEVOLUCIONES ORDENADAS 58.3 A) Y 58.3 B)						
SEXO	TRAMITE	2019	2020	2021	2022	2023
NO CONSTA	ART. 58.3A) L.O. 4/2000 POR PROHIBICION DE ENTRADA EXP.ADMINIST	1	3			
	ART. 58.3.B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL EN PATERA		1		1	31
Total NO CONSTA		1	4	0	1	31
Hombre	ART. 58.3A) L.O. 4/2000 POR PROHIBICION DE ENTRADA EXP.JUDICIAL	69	30	20	7	4
	ART. 58.3A) L.O. 4/2000 POR PROHIBICION DE ENTRADA EXP.ADMINIST	873	338	214	182	129
	ART. 58.3.A) L.O. 4/2000 PROH.ENTRADA POR OTRO ESTADO SCHENGEN	284	175	339	260	243
	ART. 58.3.B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL EN PATERA	19457	33336	36939	24376	37160
	ART. 58.3.B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL EN BUQUE	329	88	90	46	42
	ART. 58.3.B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL EN VEHICULOS	49	19	138	122	38
	ART. 58.3.B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL EN AERONAVES	2		18	5	
	ART. 58.3.B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL POR OTROS MEDIOS	4438	1789	1800	3012	1429
	Total Hombre	25501	35775	39558	28010	39045
Mujer	ART. 58.3A) L.O. 4/2000 POR PROHIBICION DE ENTRADA EXP.JUDICIAL	20				
	ART. 58.3A) L.O. 4/2000 POR PROHIBICION DE ENTRADA EXP.ADMINIST	40	11	6	8	4
	ART. 58.3.A) L.O. 4/2000 PROH.ENTRADA POR OTRO ESTADO SCHENGEN	13	15	32	23	14
	ART. 58.3.B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL EN PATERA	2716	1787	3551	2470	2315
	ART. 58.3.B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL EN BUQUE	11	4	2	1	
	ART. 58.3.B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL EN VEHICULOS	2	3	1	2	1
	ART. 58.3.B) L.O. 4/2000 POR ENTRADA ILEGAL POR OTROS MEDIOS	817	260	75	64	43
	Total Mujer	3619	2080	3667	2568	2377



Punto 3: Número de *expulsiones ejecutadas*: por género:

EXPULSIONES EJECUTADAS				
AÑO	HOMBRES	MUJERES	NO CONSTA	TOTAL
2019	4.170	505	2	4.677
2020	1.583	250	1	1.834
2021	1.769	255	1	2.025
2022	2.366	260	1	2.627
2023	2.853	236	1	3.090

Punto 4: Número de *devoluciones ejecutadas*: por género:

DEVOLUCIONES EJECUTADAS				
AÑO	HOMBRES	MUJERES	NO CONSTA	TOTAL
2019	6.209	266	1	6.476
2020	1.853	50	1	1.904
2021	1.541	28	0	1.569
2022	995	20	0	1.015
2023	568	18	0	586

Punto 5: Número de nacionales de terceros países a quienes se les ha *suspendido la orden de expulsión/devolución*.

ÓRDENES DE EXPULSIÓN APLAZADAS O SUSPENDIDAS				
2019	2020	2021	2022	2023
271	193	378	347	502

Se adjuntan los datos desagregados según solicita el peticionario a partir del año 2019, por lo que el periodo considerado ha sido 2019-2023.

Así mismo, no se remiten datos sobre la **nacionalidad** de las personas expulsadas o devueltas, ya que la difusión de este tipo de datos estadísticos podría derivar en problemas en las relaciones exteriores de España con los posibles países afectados, dificultando en el futuro poder documentar por parte de las diferentes Embajadas y Consulados a ciudadanos extranjeros irregulares, lo que afectaría gravemente a la eficacia de nuevas expulsiones, así mismo no se puede ofrecer los lugares donde se realizan las expulsiones y devoluciones por motivos de seguridad, aplicándose el límite al derecho de acceso del artículo 14.1 c) y d) respectivamente, de la Ley 19/2013, de 9 de

diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Esta limitación ha sido avalada por propio el Consejo de Transparencia en numerosas ocasiones manifestando al respecto que “dadas las circunstancias que rodean los procedimientos de expulsión, principalmente a su vinculación con la imagen pública del país de origen de estos ciudadanos y de la importancia de la colaboración de las autoridades nacionales en las labores de documentación, considera que el conocimiento de la restante información solicitada sí podría suponer un perjuicio, razonable y no hipotético, a las relaciones exteriores de España, comprometiendo la colaboración de los Estados de origen. Asimismo, y teniendo en cuenta que el procedimiento de expulsión se configura como una sanción de carácter administrativo, las dificultades derivadas de su identificación podrían perjudicar a la propia resolución del expediente de expulsión y, en consecuencia, a la sanción de la infracción cometida”.

(...) “No debe dejarse de lado la situación de nuestro país respecto de la inmigración de carácter irregular. En efecto, no se desconoce la importancia de la presión migratoria que sufre España, en su consideración de frontera exterior de la Unión Europea así como de la importancia de la adopción y puesta en marcha efectiva de políticas que favorezcan los flujos migratorios de carácter regular así como la lucha contra la trata de seres humanos que, en ocasiones, están implicados en estas situaciones irregulares. Esta labor de vigilancia y control de situaciones contrarias a la normativa vigente en materia de inmigración y asilo requiere de la colaboración de los países de origen, tanto para la tramitación de los expedientes de expulsión como para la adopción de medidas que frenen la trata de seres humanos. Teniendo esto en consideración, y especialmente la incidencia en la efectividad de las medidas adoptadas para el control de la inmigración irregular y la trata de seres humanos que se derivaría del acceso a la información solicitada, este Consejo de Transparencia y Buen Gobierno considera que no existe un interés superior que justifique que se proporcione la información”.

En definitiva, (...) “puesto que el elemento clave de la solicitud de acceso es precisamente conocer el país de origen, elemento que es el que puede acarrear los problemas en las relaciones exteriores de España en lo que respecta a la tramitación de los expedientes de expulsión”.

En lo que respecta a los menores, estos no son expulsados o devueltos, llevándose a cabo un procedimiento de reagrupación, retorno o repatriación de menores es la desarrollada en el articulado del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 412000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, describiendo



todas las fases del **procedimiento de repatriación** (Artículos del 191 al 195 REX).

Como ampliación a lo anterior, la Fiscalía General del Estado publica anualmente Memoria con datos relativos a los expedientes de reagrupación familiar de **Menores Extranjeros no Acompañados** pudiendo consultar la referente al **año 2023** en el siguiente enlace:

[Memoria de la Fiscalía General del Estado 2023](#)

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes; en ambos casos, el plazo se contará desde el día siguiente al de la notificación de la presente resolución.

EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA

Francisco Pardo Piqueras

